

双向保密协议

本双向保密协议（以下简称“本协议”）由以下双方于【日期】签署：

上海阿克博斯技术有限公司 / Shanghai ARCBOS Systems Ltd.

地址：上海市青浦区公园路 348 号 7 层

授权代表：【姓名 / 职务】

以下简称“ARCBOS”

与

【开发商公司名称】

地址：

授权代表：【姓名 / 职务】

以下简称“开发商”

ARCBOS 与开发商以下单独称为“一方”，合称为“双方”。

1. 协议目的

双方拟就 ARCBOS SnowBot 及相关机器人系统的软件、导航、机器人控制、嵌入式、系统集成或相关开发工作进行技术评估、范围讨论、开发清单征询、方案沟通、报价评估及潜在合作讨论。

双方可能在上述目的下相互披露保密信息。

除非双方另行签署书面开发协议、服务协议、采购订单、SOW 或其他正式合作文件，本协议不构成任何一方必须合作、采购、投资、委托开发、建立合伙关系或建立商业关系的承诺。

2. 保密信息定义

“保密信息”是指一方向另一方披露的任何非公开信息，无论该等信息以口头、书面、电子、视觉、会议、演示、样机、图纸、文件、代码、数据、消息、系统访问、仓库访问或其他任何形式披露。

保密信息包括但不限于：

- 产品概念、产品路线图、产品定义、需求文件、规格书、SOW 草案、任务清单、开发计划、里程碑、技术架构；
- 软件架构、源代码、脚本、代码仓库、算法、定位、导航、控制逻辑、机器人中间件、状态机、安全逻辑、数据结构、配置文件、部署方法和技术文档；
- 机械、电气、嵌入式、控制、传感器、电源、线束、安全、工业设计和系统集成信息；
- 图纸、CAD 文件、BOM、成本结构、供应商信息、制造信息、运行验证记录、样机信息、现场数据和工程笔记；
- 商业计划、价格、报价、成本估算、预算、融资计划、客户信息、市场策略、供应商策略和商业沟通内容；
- 与 ARCBOS、SnowBot、ARCBOS 机器人平台、极端环境机器人系统或相关项目有关的任何信息；
- 被标记或说明为 confidential、proprietary、internal、draft、restricted、非公开、内部使用或类似性质的信息；
- 根据披露信息的性质或披露场景，理性人应理解为保密的信息。

保密信息还包括接收方基于披露方保密信息形成的笔记、摘要、分析、摘录、复制件、报告或其他衍生材料。

3. 不属于保密信息的情形

接收方能够通过书面记录证明以下情形的，不属于保密信息：

- 披露时已经公开，且公开并非因接收方违反本协议导致；
- 披露后公开，且公开并非因接收方过错导致；
- 接收方在披露前已经合法知悉；
- 接收方从无保密义务的第三方合法取得；
- 接收方未使用或参考披露方保密信息而独立开发取得。

4. 保密义务

接收方应当：

- 仅为本协议约定目的使用保密信息；
- 未经披露方事先书面同意，不得向任何第三方披露保密信息；
- 以不低于保护自身同类保密信息的注意义务保护披露方保密信息，且不得低于合理注意义务；

- 仅向为实现本协议目的而确有必要知悉的员工、承包商、顾问、工程师、管理人员、董事、法律顾问、财务顾问或其他代表披露保密信息；
 - 确保上述获得保密信息的人员承担不低于本协议保护标准的保密义务；
 - 未经授权，不得复制、传播、发布、上传、训练模型、公开评测、反向工程、反编译、反汇编、修改、出售、转让、许可、商业化使用或以其他方式利用保密信息；
 - 一旦发现保密信息存在未经授权访问、泄露、丢失、滥用、违规披露或疑似安全事件，应立即通知披露方。
-

5. 不授予权利

所有保密信息仍归披露方所有。

本协议不以明示、默示、禁止反言或以其他方式授予任何许可、转让、所有权、专利权、著作权、商业秘密权、商标权、数据库权、设计权、源代码权或其他知识产权权益。

任何开发工作、交付物、源代码、发明、改进、技术方案或工作成果的权属，应由双方另行签署的开发协议、SOW、采购订单或服务合同约定。

6. 禁止反向工程和竞争性滥用

接收方不得利用披露方保密信息：

- 对披露方产品、样机、设计、系统、软件、架构、商业模式或技术路线进行反向工程；
- 基于披露方保密信息复制、开发、衍生、协助开发或支持竞争性产品或系统；
- 绕开披露方，直接接触、争取、挖走或利用披露过程中获悉的供应商、客户、投资人、合作伙伴或技术资源；
- 将保密信息用于本协议目的之外的任何用途。

本条不限制任何一方在未使用或参考另一方保密信息的情况下进行独立开发。

7. 对开发商保密信息的保护

ARCBOS 确认，开发商也可能披露其保密信息，包括技术能力说明、既有经验、内部方法、报价假设、人员配置、开发估算、代码样例、工具、模板或专有 know-how。

ARCBOS 应按照本协议约定的同等保密义务保护开发商的保密信息。

任何一方均无义务披露其不愿披露的信息。

8. 法律要求下的披露

如接收方因法律、法规、法院命令、政府要求或其他法律程序被要求披露保密信息，接收方应在法律允许范围内：

- 及时通知披露方；
 - 配合披露方寻求保密处理或保护措施；
 - 仅披露法律要求的最小必要范围。
-

9. 返还或销毁

披露方书面要求时，接收方应及时返还或销毁披露方保密信息，包括复制件、笔记、摘录、摘要和衍生材料。

接收方可为法律、合规、争议解决或审计目的保留一份归档副本，但该归档副本仍受本协议约束。

如保密信息存在于常规备份系统中且立即删除在技术上不可行，则不要求立即删除，但不得访问或使用，法律或合规要求除外。

10. 协议期限与保密期限

本协议自生效日起生效，有效期为 **三（3）** 年。

接收方的保密义务自每次披露之日起持续 **五（5）** 年。

对于商业秘密、源代码、非公开技术架构、算法、工程设计、产品路线图、供应商信息、客户信息和商业策略，只要该等信息仍为非公开且依法可受保护，保密义务持续有效。

11. 不作保证

披露方按“现状”提供保密信息。

披露方不就保密信息的准确性、完整性、适用性、商业价值或特定用途适用性作任何明示或默示保证。

除双方另行签署的书面协议另有约定外，任何一方不因另一方使用保密信息而承担责任。

12. 不构成合作义务

本协议不构成任何开发合同、服务协议、采购订单、合资、合伙、雇佣、代理、投资、融资、排他合作或其他商业安排。

任何后续合作均须双方另行签署书面协议。

13. 救济措施

双方确认，未经授权使用或披露保密信息可能造成难以弥补的损害，金钱赔偿可能不足以弥补。

披露方有权依法寻求禁令救济、强制履行、衡平救济、损害赔偿及法律允许的其他救济。

14. 出口管制、数据安全和受限技术

双方应遵守适用的出口管制、制裁、数据保护、网络安全及受限技术相关法律法规。

未经披露方事先书面同意，接收方不得将保密信息转移至任何未经授权的第三方、公开平台、外部模型、外部云服务、境外服务器、代码仓库、分包商或 AI 训练系统。

15. 分包商和关联方

除非满足以下条件，接收方不得向分包商、关联方、外部开发人员、顾问或第三方服务商披露保密信息：

- 披露为实现本协议目的所必需；
- 已取得披露方事先书面同意；
- 接收信息方承担不低于本协议保护标准的保密义务。

接收方应对其人员、关联方、分包商、顾问、代表或其他接收信息方的违约行为承担责任。

16. 适用法律和争议解决

本协议受 **【司法辖区】** 法律管辖，不适用其冲突法规则。

因本协议产生或与本协议有关的任何争议，应提交 **【法院 / 仲裁机构及地点】** 解决。

双方可在签署前选择以下方案之一：

方案 A：中国法律；争议提交上海仲裁机构仲裁。

方案 B：加拿大不列颠哥伦比亚省法律；争议提交温哥华法院或仲裁机构解决。

方案 C：美国特拉华州或加利福尼亚州法律；争议提交双方约定的法院或仲裁机构解决。

正式签署版本应删除未选方案，仅保留最终选择的适用法律和争议解决条款。

17. 通知

本协议项下通知应发送至以下地址或邮箱，或一方后续书面指定的其他地址。

ARCBOS：

联系人： **【姓名】**

邮箱： **【邮箱】**

地址： **【地址】**

开发商：

联系人： **【姓名】**

邮箱： **【邮箱】**

地址： **【地址】**

18. 完整协议

本协议构成双方关于保密事项的完整协议，并取代双方此前或同时就本协议主题达成的任何口头或书面理解。

本协议任何修改均须双方书面签署。

如本协议任何条款被认定为无效或不可执行，其余条款仍继续有效。

本协议可通过电子签名签署，也可签署多份副本，每份副本均视为原件。

19. 签署

上海阿克博斯技术有限公司 / Shanghai ARCBOS Systems Ltd.

签字：___

姓名：___

职务：___

日期：___

公司盖章：_

【开发商公司名称】

签字：___

姓名：___

职务：___

日期：___

公司盖章：_